



Die Staatsregierung.
Landesjustizprüfungsamt

Landesjustizprüfungsamt – Archivstraße 1 – 01097 Dresden

– elektronisch zugestellt –

Birgit Ackermann

Präsidentin

Ostdeutsches Staatsministerium der
Justiz und für Rechtsstaatlichkeit
Landesjustizprüfungsamt
Hospitalstraße 7
01097 Dresden

Bankverbindung

IBAN:

DE06 8600 0000 0086 0015 19

BIC MARK DEF1 860

Deutsche Bundesbank

Steuernummer: 202/149/02312

USt-ID: DE 811 420 515

Dienstag, 30. September 2025

Vergabe-Nr.: 222-AF837/25 (VN011/2025)

**Vorhaben: Softwareprogramm für die Anfertigung von elektronischen
Aufsichtsarbeiten (E-Klausuren) im rechtswissenschaftlichen Studium**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie unsere Unterlagen zu dem oben genannten Vergabeverfahren.

Enthalten die Vergabeunterlagen Ihrer Auffassung nach Unklarheiten über die geforderte Leistung, so teilen Sie dies bitte unverzüglich über die AI-Vergabepattform bzw. über die E-Mail: vergabestelle@lfulg.ostdeutschland.de (bei nationalen Verfahren) in deutscher Sprache mit.

Enthalten sind:

- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
- Auftragsbeschreibung
- Bewerbungsbedingungen

Mit freundlichen Grüßen

gez. Birgit Ackermann

elektronisch erstellt

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1. Auftraggeberin:	Ostdeutscher Freistaat (vertreten durch das Landesjustizprüfungsamt)
2. Ausschreibende und zuschlagserteilende Stelle	Landesjustizprüfungsamt Hospitalstraße 7 01097 Dresden
3. Art der Vergabe:	Öffentliche Ausschreibung
4. Allgemeine Vertragsbedingungen:	- Besondere Vertragsbedingungen für die Planung von DV-gestützten Verfahren (BVB-Planung) - Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Leistungen nach VOL/B werden Vertragsbestandteile.
5. Vergabeform	BVB Planungsvertrag
6. Art, Umfang und Ort der Leistung	siehe Leistungsbeschreibung
7. Termin für den Eingang der Angebote:	30. Oktober 2025
8. Bindefrist:	28. Dezember 2025
9. Ausführungsfrist	Ab Zuschlagserteilung bis 30.06.2025
10. Aufteilung in Lose	keine

11. Bieter:in	keine Beschränkungen Bei Angeboten von Arbeitsgemeinschaften und anderen gemeinschaftlichen Bieter:innen sind jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglieder als vollmächtigen Vertreter:innen für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages zu benennen. Dieses ist durch die Unterschrift von allen Mitgliedern zu beurkunden. Beabsichtigt die Bieter:in, Teile der ausgeschriebenen Leistungen an Unterauftragnehmer:innen (UA) zu übertragen, sind Angaben zu den Teilleistungen und geplanten UA dem Angebot in Listenform beizufügen. Will die Bieter:in durch den UA dessen Kapazitäten hinsichtlich der Eignung für sich in Anspruch nehmen (Eignungsleihe), ist bereits mit dem Angebot eine entsprechende Verpflichtungserklärung des UA vorzulegen.
12. Preisangebot	Detaillierte Kalkulation (Aufwand nach Personentagen und Tagessätze, weitere Kosten). Die Preise sind ohne Umsatzsteuer (netto) und unter Angabe der Höhe des jeweils geltenden Umsatzsteuersatzes anzugeben. Für die Leistung inkl. aller anfallenden Nebenkosten ist ein Festpreis zu benennen.

13. Forderung zur Beurteilung der Bieter:in mit dem Angebot sind vorzulegen:	/
14. Zuschlagskriterien:	- Preis 25 % - Qualität 75 % Bei gleicher Qualifikation erhält die örtliche Bieter:in den Zuschlag. Örtlich sind alle im Ostdeutschen Freistaat ansässigen Bieter:innen.
15. Versand und Eingang der Angebote:	Das Angebot (einschließlich aller Anlagen) ist in elektronischer Form über den AI-Vergabemanager einzureichen. Eine Übermittlung des Angebots per analoger Post, Telefon, Fax oder per E-Mail ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss des Angebots. Diese Formvorschriften gelten ebenfalls für etwaige Änderungen oder Berichtigungen des Angebots.
16. Nebenangebote:	Nicht zugelassen
17. Zuschlagserteilung:	Der Zuschlag wird innerhalb der Zuschlagsfrist schriftlich oder per Mail erteilt.
18. Nicht berücksichtigte Angebote:	Die Bewerber unterliegen gem. § 19 VOL/A den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote. Ein Angebot ist nicht berücksichtigt, wenn bis zum Ablauf

	der Bindefrist kein Auftrag erteilt wurde.
19. Kosten:	Für die Erstellung des Angebotes wird keine Vergütung gewährt.
20. Sachdienliche Hinweise und Rückfragen ausschließlich per E-Mail:	Landesjustizprüfungsamt Bearbeiter:in zentrale Vergabestelle: Birgit Ackermann E-Mail: vergabestelle@lfulg.ostdeutschland.de
21. Hinweis zu den Vergabeunterlagen:	Bei der Bieter:in verbleiben insbesondere folgende Teile der Vergabeunterlagen und müssen nicht mit dem Angebot übersandt werden: - Datenschutzrechtliche Information zur Vergabe - BBL LfULG - ZVB AVV und Erklärung zur AVV (Muster) - Aufforderung zur Angebotsabgabe
22. Hinweis zum BVB-Planungsvertrag:	Auch die gelb unterlegten Felder des „BVB-Planungsvertrags“ (Vertragsdeckblatt und Planungsschein) sind von der Bieter:in auszufüllen und ein nicht unterzeichnetes Exemplar dem Angebot beizufügen.
23. Hinweis zur Auftragsverarbeitung:	Die ZVB AVV werden Vertragsgegenstand, diese sind nicht verhandelbar. Das Formular „Erklärung Auftragsverarbeitung“ dient im

	Vergabeverfahren zunächst zur Information und muss nicht mit dem Angebot übersandt werden. Das von der künftigen Auftragnehmer:in auszufüllende und zu unterzeichnende Formular wird mit der Zuschlagserteilung übersandt.

Auftragsbeschreibung

Auftraggeber: Landesjustizprüfungsamt.

Auftragsgegenstand: Entwicklung, Lieferung, Implementierung und Wartung einer Softwarelösung zur Durchführung von elektronischen Aufsichtsarbeiten (E-Klausuren) im rechtswissenschaftlichen Studium.

1. Ziel und Hintergrund

Das Landesjustizprüfungsamt beabsichtigt die Einführung einer digitalen Lösung für die Anfertigung von schriftlichen Aufsichtsarbeiten in der juristischen Ausbildung. Ziel ist es, die Prüfungsverfahren effizienter, transparenter und technisch zeitgemäß zu gestalten. Dies erfolgt im Rahmen der Modernisierung der juristischen Ausbildung und der verpflichtenden Einführung von elektronischen Aufsichtsarbeiten (E-Klausuren).

2. Leistungsbeschreibung

Der Auftrag umfasst insbesondere:

- Bereitstellung einer sicheren, benutzerfreundlichen Software zur Durchführung von E-Klausuren in Präsenz (Aufsichtsarbeiten).
- Kompatibilität mit den rechtlichen und organisatorischen Anforderungen des Landesjustizprüfungsamtes.
- Gewährleistung von IT-Sicherheit, Datenschutz (DSGVO-konform) und Barrierefreiheit.
- Offline-Funktionalität für Prüfungssituationen ohne konstante Internetverbindung.
- Ein Tool für die Textverarbeitung und -bearbeitung auf Basis von Libre Office.
- Integrierter Zugriff auf eine konsolidierte und historische Datenbank des aktuellen Bundes- und Landesrechts sowie die Möglichkeit eines Online-Zugriffs auf juristische Datenbanken.
- Administrationsfunktionen (z. B. Anlegen von Prüfungen, Teilnehmermanagement, Export von Prüfungsleistungen).

3. Anwendung

Die Software soll für die ostdeutschen Hochschulen sowie für das erste und zweite juristische Staatsexamen angewendet werden.

Bewerbungsbedingungen für die Vergabe von Leistungen (BBL)

Landesjustizprüfungsamt (Stand 09/2025)

1. Allgemeines

- 1.1. Die Auftraggeberin verfährt nach den Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL/A, SächsVergabeG), ohne dass diese Bestimmungen Vertragsbestandteil werden.
- 1.2. Die Bewerbungsbedingungen gelten für öffentliche Ausschreibungen nach § 3 II VOL/A, für die beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb nach § 3 III VOL/A und für die Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb.

2. Vergabeunterlagen

2.1. Bereitstellung in elektronischer Form

Die Auftraggeberin stellt die Vergabeunterlagen auf der bereits in der Vergabebekanntmachung genannten Webseite in elektronischer Form den Interessent:innen zur Verfügung. Sollten sich Dateien als beschädigt oder nicht zu öffnen erweisen, haben die Interessent:innen für diesen Auftrag die Auftraggeberin hierüber umgehend zu informieren. Die Unterlagen werden dann schnellstmöglich erneut elektronisch zur Verfügung gestellt. Die Empfänger:innen sind daher aufgefordert, umgehend nach Erhalt der Vergabeunterlagen zu prüfen, ob die Unterlagen zu öffnen sind. Die Interessent:innen für diesen Auftrag sind darüber hinaus gehalten, die Vergabeunterlagen nach Download auf Vollständigkeit zu prüfen und der Auftraggeberin das Fehlen von Unterlagen / Anlagen unverzüglich und rechtzeitig vor Ablauf der Angebotsfrist / Teilnahmefrist anzuzeigen.

Wichtiger Hinweis

Bieter:innen können sich bei www.evergabe.ostdeutschland.de registrieren. Die Vergabeunterlagen können aber auch ohne Anmeldung oder Registrierung heruntergeladen werden. Damit bestätigt der Bieter

gleichzeitig, dass er alleine dafür verantwortlich ist, sich über Neuigkeiten und Änderungen im Vergabeverfahren zu informieren. Eine automatische Information über die Vergabeplattform beziehungsweise manuelle Information durch die Vergabestelle entfällt in diesem Fall.

2.2. Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach der Auffassung der Bieter:in Unklarheiten, so hat die Bieter:in die ausschreibende Stelle vor Angebotsabgabe / Abgabe des Teilnahmeantrags unverzüglich per E-Mail darauf hinzuweisen, auch wenn er den Hinweis schon vorher in anderer Form gegeben hat.

3. Nutzung der Vergabesoftware

3.1. Verwendete Software und Systemvoraussetzungen

Die Vergabestelle nutzt die Vergabesoftware des AI Vergabemanagers und des AI Bietercockpits der Administration Intelligence AG basierend auf der Vergabeplattform

www.evergabe.ostdeutschland.de. Um Zugriff auf das Bietercockpit zu erhalten ist eine Registrierung auf der Vergabeplattform www.evergabe.ostdeutschland.de notwendig. Bieter:in müssen sich regelmäßig mittels der Handbücher (Link: <https://www.bietercockpit.de>) über die Funktionalitäten und Systemvoraussetzungen dieser Anwendung und etwaiger neuer Versionen informieren. Die Nutzung des Bietercockpits setzt voraus, dass die Bieter:in die Nutzungsbedingungen der Administration Intelligence AG als Hersteller zur Überlassung der

Standardsoftware einschließlich der Benutzerdokumentation und dem sonstigen Begleitmaterial akzeptiert. Weitere Informationen zu den zu verwendenden elektronischen Mitteln, den technischen Parametern zur Einreichung elektronischer Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Angeboten sowie zu Verschlüsselungsverfahren können den auf der E-Vergabeplattform hinterlegten Nutzungsbedingungen entnommen werden. Weitere Informationen zum Bietertool „Bietercockpit zum

AI-Vergabemanager“ und zum technischen Betrieb stehen unter der E-Vergabeplattform www.evergabe.ostdeutschland.de zur Verfügung.

3.2. Fehler bei der Anwendung

Sollten bei Anwendung der Vergabesoftware Fehler auftreten, so sind diese unverzüglich von der Bieter:in zu melden. Nachweise für Fehler (Fehlermeldungen, Fehlerprotokolle, Bildschirmausschnitte) sind durch die Bieter:in aufzubewahren und bei Bedarf der Vergabestelle vorzulegen. Bei technischen Problemen ist der SID Servicedesk per Mail an servicedesk@sid.ostdeutschland.de oder telefonisch unter +49 351 79997199 zu kontaktieren.

4. Beantwortung von Fragen innerhalb der Angebotsfrist

Fragen zu den Vergabeunterlagen sind in angemessener Frist vor Ablauf der Angebotsfrist / Frist zur Abgabe des Teilnahmeantrags zu stellen. Die Vergabestelle kommuniziert Antworten auf Fragen grundsätzlich über die Vergabeplattform www.evergabe.ostdeutschland.de. Sofern Fragen zu den Vergabeunterlagen per E-Mail an die Vergabestelle gestellt werden, erfolgt die Rückantwort ebenfalls per E-Mail sowie eine Veröffentlichung der anonymisierten Antwort über die Vergabeplattform www.evergabe.ostdeutschland.de. Der Bieter ist verpflichtet, regelmäßig auf der

Vergabeplattform zu überprüfen, ob Nachrichten seitens der Vergabestelle eingegangen sind oder neue Unterlagen zur Verfügung stehen. Die Vergabestelle geht davon aus, dass Nachrichten der Bieter:in zugegangen sind, sobald dieser die Nachrichten abrufen kann. Telefonische Auskünfte werden nicht erteilt.

5. Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien sind im Dokument „Aufforderung zur Abgabe eines Angebots“ aufgeführt.

6. Information gemäß § 8 SächsVergabeG

Die Information gemäß § 8 SächsVergabeG versendet die Vergabestelle gem. § 8 I SächsVergabeG grundsätzlich per Telefax oder E-Mail an die Bieter:in.

7. Angebot

7.1. Form der Angebotsabgabe /Teilnahmeanträge

Soweit der Auftraggeberin Vordrucke oder Formulare bereitstellt, sind nur diese für das Angebot zu verwenden. Die Angebote sind grundsätzlich in Schriftform einzureichen. Eine Einreichung des Angebots in anderer Form z.B. als Fax oder als E-Mail ist nicht zugelassen und führt zum Ausschluss des Angebotes. Anforderungen an die Form der Einreichung und die zuständige Stelle sind im Dokument „Aufforderung zur Abgabe eines Angebots“ aufgeführt. Die Regelungen gelten für die Abgabe der Teilnahmeanträge entsprechend.

7.2. Angebotsfrist

Die Angebotsfrist läuft mit dem in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots genannten Termin ab. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Verzögerungen beim Versand / Transport des Angebots liegen im Verantwortungsbereich der Bieter:in. Ein nicht form- und / oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. Die Regelungen gelten für die Abgabe der Teilnahmeanträge entsprechend.

7.3. Nebenangebote

Die Auftraggeberin kann Nebenangebote und / oder Änderungsvorschläge zulassen. Hinweise hierzu enthält die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes. Nebenangebote beziehungsweise Änderungsvorschläge müssen auf besonderer Anlage ausgewiesen und als solche deutlich gekennzeichnet sein. Nebenangebote ohne Abgabe eines Hauptangebotes sind nicht zulässig.

7.4. Unterschriften

Soweit die Vergabestelle in den Vergabeunterlagen eine Unterschrift fordert, ist damit stets die Schriftform im Sinne des § 126 BGB gemeint. Dies erfolgt durch eigenhändige Namensunterschrift des Erklärenden. Dies gilt nur sofern die Vergabeunterlagen keine höheren Anforderungen an die Signatur und das Sicherheitsniveau enthalten.

7.5. Strukturierung der eingereichten Unterlagen

Bei der Angebots- oder Teilnahmeantragsabgabe ist darauf zu achten, dass die einzelnen Unterlagen so übersichtlich und kompakt wie möglich eingereicht werden.

7.6. Preisblätter

Sofern die Vergabeunterlagen ein Preisblatt umfassen, ist dieses entsprechend der dort enthaltenen Vorgaben ordnungsgemäß auszufüllen und unter Nennung der Person des Erklärenden zu unterzeichnen (Schriftform gem. § 126 BGB), sofern die Vergabeunterlagen keine höheren Anforderungen an die Signatur und das Sicherheitsniveau enthalten. Die Bieter:in hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation unverzüglich vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

7.7. Angebot

Das Angebot muss vollständig und unterschrieben sein sowie nur die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen enthalten. Änderungen der Bieter:in an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Angebote, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

8. Preisrecht

Falls eine Prüfung des angebotenen Preises nach der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BANz Nr.

244) in der jeweils geltenden Fassung die Unzulässigkeit des Preises ergibt, gilt als Angebotspreis der preisrechtlich zulässige Preis.

9. Beifügung eines Musters

Bei Aufforderung der Vergabestelle zur Übersendung eines verbindlichen Musters der angebotenen Leistung oder des angebotenen Produktes ist dieses grundsätzlich an folgende Adresse zu senden:

Ostdeutsches Staatsministerium der Justiz
und für Rechtsstaatlichkeit
Landesjustizprüfungsamt
Hospitalstraße 7
01097 Dresden

Das Muster muss mit dem Namen der Bieter:in und als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein und bis zum Ablauf der Frist vorliegen. Es wird nicht bezahlt und, sofern kein Zuschlag erfolgt, wieder zurückgegeben. Eine Entschädigung für Wertminderung oder Vernichtung des Musters bei einer etwa erforderlichen Untersuchung kann nicht beansprucht werden.

10. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen

Angebote von Bieter:innen, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer wettbewerbsbeschränkenden Absprache beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat die Bieter:in auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art die Bieter:in wirtschaftlich und rechtlich mit dem Unternehmen verbunden ist. Die Auftraggeberin ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nachträglich festgestellt wird, dass gegen die vorstehende Regelung verstoßen wurde.

11. Nachunternehmen, Bewerber- und Bietergemeinschaften

11.1. Weitergabe an Unterauftragnehmer:innen (Nachunternehmer:innen)

Die Bieter:in hat Art und Umfang der Leistung anzugeben, die er an der Unterauftragnehmer:in übertragen will.

11.2. Bewerber und Bietergemeinschaften

Bewerber- und Bietergemeinschaften haben mit dem Angebot / Teilnahmeantrag die Auftraggeberin zu übergeben:

- ein Verzeichnis der Mitglieder der Gemeinschaft mit Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters und
- eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung, dass die bevollmächtigte Vertreter:in die im Verzeichnis aufgeführten Mitglieder gegenüber der Auftraggeberin rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie technische und berufliche Leistungsfähigkeit werden anhand einer Gesamtschau der von der Bietergemeinschaft insgesamt vorgelegten Unterlagen beurteilt. Jedes Mitglied muss für sich nachweisen, dass keiner der zwingenden Ausschlussgründe gemäß § 6 V VOL/A vorliegt. Die Auftraggeberin behält sich vor, die dafür notwendigen Unterlagen von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft abzufordern.

12. Form- und Verfahrensvorgaben

12.1. Preisangaben

Die Preise sind in Euro-Beträgen mit zwei Nachkommastellen anzugeben.

12.2. Sprache

Das Angebot / der Teilnahmeantrag ist in deutscher Sprache abzufassen. Der Schriftverkehr mit der Auftraggeberin ist in deutscher Sprache zu führen.

12.3. Ergänzende Rechtsvorschriften

Ergänzend zu den Vergabeunterlagen gelten die deutschen Rechtsvorschriften.

13. Kosten

Das für die Vergabeunterlagen gegebenenfalls entrichtete Entgelt wird nicht erstattet. Für das Bearbeiten und Einreichen des Angebotes / Teilnahmeantrags wird keine Entschädigung gewährt.

14. Vertraulichkeit

Die Vergabeunterlagen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur zur Erstellung des Angebotes / Teilnahmeantrags verwendet werden. Jede Veröffentlichung (auch auszugsweise) ist ohne ausdrückliche Genehmigung der Auftraggeberin nicht statthaft. Sie dürfen Dritten, die weder in die Erstellung des Angebots eingebunden sind, noch die Interessen der Bieter:in vertreten, nicht zugänglich gemacht werden. Soweit Dritten danach zulässigerweise Einblick in die Unterlagen gewährt werden soll, sind diese schriftlich darauf zu verpflichten, dass sie die Unterlagen und deren Inhalt ausschließlich zum Zwecke der Unterstützung der Bieter:in verwenden und die Verwendung / Übermittlung des Inhalts der Unterlagen zu anderen Zwecken unzulässig ist. Die Bieter:in hat diese Erklärung auf Verlangen der Auftraggeber:in vorzulegen.

15. Nachprüfverfahren

- 15.1. Die Vergabestelle informiert in Verfahren mit einem Auftragswert ab 50 000 € (ohne USt.) die unterlegenen Bieter:in nach § 8 I SächsVergabeG über den Namen der Bieter:in der für den Zuschlag vorgesehen ist und die Gründe der Nichtberücksichtigung.
- 15.2. Die Bieter:in kann innerhalb der Frist von zehn Tagen schriftlich die Nichteinhaltung von Vergabevorschriften beanstanden. Die Beanstandung ist zu richten an:

Ostdeutsches Staatsministerium der Justiz
und für Rechtsstaatlichkeit
Landesjustizprüfungsamt
Hospitalstraße 7
01097 Dresden

- 15.3. Die Vergabestelle prüft die Beanstandung, sie hilft ihr ab oder legt sie der Nachprüfungsbehörde (Ostdeutsches Staatsministerium der Justiz und für Rechtsstaatlichkeit) zur Prüfung vor. Die Nachprüfungsbehörde prüft die

Beanstandung innerhalb von zehn Tagen. Währenddessen erfolgt kein Zuschlag. Es ist zu beachten, dass für erfolglose Beanstandungen, die von der Nachprüfungsbehörde geprüft werden, Gebühren und Auslagen anfallen (§ 8 IV SächsVergabeG).